ניהול הליכים בידי תובע

254יח. רשות אוכפת תיוצג בבית המשפט בהליך לפי פרק זה בידי תובע.

סדרי דין

255. כל עוד לא נקבעו, בחוק זה או בתקנות לפי סעיף 268, סדרי דין להליכים לפי פרק זה, יידונו ההליכים האמורים בדרך ובמועדים שבהם נדונים הליכים פליליים מאותו סוג, בשינויים המחויבים."

החלפת סעיף 257

5. במקום סעיף 257 לחוק העיקרי יבוא:

"כניסה למקרקעין לשם עריכת סקירה, בדיקה או מדידה

257. לשם עריכתה של תכנית או ביצועה או לשם קבלת החלטה בבקשה להיתר, רשאי מי שהורשה לכך על ידי הוועדה המקומית או על ידי הוועדה המחוזית להיכנס בכל עת סבירה בשעות היום לכל מקרקעין, לאחר שמסר הודעה על כך לבעל המקרקעין שבעה ימים לפחות מראש, כדי לסקור, לבדוק או למדוד אותם, ובלבד שלא ייכנס לבית מגורים אלא בהסכמת המחזיק בבית, שהוא בגיר, ולא ייכנס למקרקעין שבהחזקת צבא ההגנה לישראל או שלוחה אחרת של מערכת הביטחון שאושרה על ידי שר הביטחון אלא באישור של מי שהוסמך לכך על ידי שר הביטחון."

ביטול סעיף 257א

6. סעיף 257א לחוק העיקרי – בטל.

תיקון סעיף 258

7. בסעיף 258 לחוק העיקרי, במקום "ייצג את הועדה מי שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיכו לכך" יבוא "יחולו הוראות סעיף 254יח".

תיקון סעיף 259

8. בסעיף 259 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), במקום "הוראות פרק י', פרט לסעיף 239" יבוא "הוראות סימן ו' בפרק י'";

(2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב1) הליך אכיפה כלפי המדינה לפי הוראות סימן ד' בפרק י' ינוהל בידי היחידה הארצית לאכיפה או בידי המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין כהגדרתם בסעיף 203, בלבד.";

(3) בסעיף קטן (ג), במקום "לפי סעיף 239" יבוא "לפי הוראות פרק י'".

תיקון סעיף 261

9. בסעיף 261(ה)(6) לחוק העיקרי, במקום "בסטיה מהרשאה" יבוא "בניגוד לתנאי הרשאה".

תיקון חוק לתיקון סדרי הדין האזרחי (המדינה כבעל דין) – מס' 2

10. בחוק לתיקון סדרי הדין האזרחי (המדינה כבעל דין), התשי"ח–1958[11], אחרי סעיף 6 יבוא:

"ביצוע פסק דין לטובת המדינה לפינוי או לסילוק יד ממקרקעי ישראל

6א. ניתן לטובת המדינה פסק דין לפינוי או לסילוק יד ממקרקעי ישראל כמשמעותם בחוק־יסוד: מקרקעי ישראל[12], שהם מקרקעין המיועדים לפיתוח, והפך לסופי, יהיה ניתן לבצעו בדרך שבה מבוצע צו לפי סעיף 4 לחוק מקרקעי ציבור (פינוי קרקע), התשמ"א–1981[13], ויחולו לעניין זה ההוראות לפי סעיפים 5 ו־5א לחוק האמור, בשינויים המחויבים, ובלבד שניתנה למי שניתן נגדו פסק הדין התראה על ביצוע פסק הדין

[11] ס"ח התשי"ח, עמ' 118; התשנ"ט, עמ' 34.

[12] ס"ח התש"ך עמ' 56.

[13] ס"ח התשמ"א, עמ' 105.